

CONTRAT-CADRE DE SERVICES

Parties et date d'effet

CLIENT	FOURNISSEUR
Asteria Retail SAS, société par actions simplifiée de droit français, 18 quai des Docks, Lyon (SIREN fictif 812 447 903)	NimbusCore Ltd, société de droit irlandais, 4 Harbour Court, Dublin 2 (n° fictif IE 559 220 R)
OBJET	DATE D'EFFET
Plateforme SaaS de prévision de la demande pour 420 magasins	1er novembre 2026
DURÉE INITIALE	VERSION
36 mois, voir §3.2 page 4	v7 — redline du 8 septembre 2026, fournisseur vers client

Le présent contrat-cadre (le « Contrat ») régit la fourniture des Services par NimbusCore Ltd à Asteria Retail SAS. Il est complété par le bon de commande AST-NIM-004, l'accord de niveau de service v3 et l'addendum de traitement des données v2, qui y sont incorporés par référence.

La présente version porte les marques de révision échangées entre les conseils des deux parties. Les ajouts sont soulignés en bleu, les suppressions barrées en rouge. Les commentaires en marge des pages 8, 11 et 15 reprennent les positions de négociation restées ouvertes à la date d'impression.

DOCUMENT INCORPORÉ	VERSION	STATUT
Order Form AST-NIM-004	v4	Non signé
Service Level Agreement	v3	Final fournisseur
Data Processing Addendum	v2	Points ouverts
Politique contractuelle Asteria	v5.2	Référentiel interne — non communiqué

Exposé préalable

Le Client exploite un réseau de distribution alimentaire de proximité et souhaite automatiser la prévision de la demande par magasin et par référence. Le Fournisseur exploite une plateforme logicielle conçue à cet effet et déclare disposer des moyens humains et techniques nécessaires à son exploitation en production.

Document fictif produit pour une démonstration logicielle. Aucune des entités, adresses ou immatriculations citées n'existe.

§1

Définitions

Les termes ci-dessous ont, dans l'ensemble du Contrat et de ses annexes, le sens qui leur est donné dans le présent article. Les définitions prévalent sur l'usage courant, y compris lorsque le bon de commande emploie un vocabulaire commercial différent.

TERME DÉFINI	SENS RETENU AU CONTRAT
Services	Accès à la plateforme de prévision, hébergement, support et mises à jour décrits au bon de commande et à l'annexe de service.
Fees	Redevances mensuelles dues au titre du bon de commande, hors taxes, hors frais de déploiement facturés séparément.
Derived Materials	Modèles, paramétrages, agrégats et enseignements produits par le Fournisseur à partir des données du Client. Voir §22.4 page 14.
Incident de sécurité	Tout événement affectant la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité des Données Client. Régime détaillé au DPA §7.2.
Disponibilité	Taux mensuel mesuré selon la méthode de l'annexe SLA. Aucun autre document ne définit la méthode de mesure.

RENOI DE LECTURE

La définition de « Disponibilité » renvoie exclusivement au SLA v3. Le chiffre figurant au bon de commande est une mention commerciale et non une méthode de mesure.

1.4 Règles d'interprétation

- Les titres n'ont qu'une valeur de commodité et ne servent pas à interpréter les stipulations qu'ils introduisent.
- Les termes définis au singulier valent au pluriel, et inversement.
- Les délais exprimés en jours s'entendent en jours calendaires, sauf mention expresse de jours ouvrés.
- Les renvois à une annexe visent la version en vigueur à la date considérée.

§2

Périmètre des Services

Le Fournisseur met à disposition la plateforme pour 420 magasins, un environnement de production et deux environnements hors production. Le périmètre inclut l'ingestion quotidienne des historiques de vente, le calcul des prévisions et la restitution via interface web et API.

Toute extension du nombre de magasins, de flux ou d'environnements fait l'objet d'un avenant au bon de commande. Le Fournisseur ne peut refuser une extension inférieure à 10 % du périmètre initial dès lors qu'elle est demandée avec un préavis de 60 jours.

2.3 Prestations expressément exclues

- La reprise des historiques antérieurs au 1er janvier 2024, facturée en mode projet sur devis distinct.
- L'intégration des systèmes de caisse de la filiale belge, hors périmètre jusqu'à décision du comité de pilotage.
- La formation des utilisateurs magasins au-delà des douze sessions incluses.
- Toute prestation d'assistance sur un environnement modifié par le Client sans accord écrit préalable.

2.5 Continuité de service pendant la phase de déploiement

Jusqu'au 1er février 2027, la plateforme fonctionne en parallèle de l'outil historique du Client. Pendant cette période, les engagements de niveau de service s'appliquent aux seuls magasins effectivement migrés et listés au procès-verbal mensuel de recette.

ENVIRONNEMENT	USAGE	DISPONIBILITÉ ATTENDUE
Production	Exploitation quotidienne des 420 magasins	Couvert par l'annexe de service
Recette	Validation des versions avant mise en production	Heures ouvrées
Bac à sable	Essais fonctionnels du Client	Sans engagement

§3.2

Durée et renouvellement

§3.2 — Durée initiale et renouvellement automatique

Le Contrat prend effet à la Date d'effet et demeure en vigueur pendant une durée initiale de trente-six (36) mois.

À l'issue de la durée initiale, le Contrat est renouvelé automatiquement par périodes successives de douze (12) mois, sauf notification de non-renouvellement adressée par l'une des parties au moins :

~~soixante (60) jours avant l'échéance de la période en cours.~~

trente (30) jours avant l'échéance de la période en cours.

3.4 Effet de la notification

La notification de non-renouvellement prend effet à l'échéance de la période en cours. Elle n'emporte pas résiliation anticipée et ne dispense pas le Client du règlement des redevances dues jusqu'à cette échéance.

ÉCART RELEVÉ PAR LE SERVICE JURIDIQUE

Le préavis ramené à 30 jours est inférieur au minimum de 60 jours fixé par la politique contractuelle interne (v5.2, page 4). Écart classé secondaire mais non approuvé à ce jour.

COMMENTAIRE NIMBUSCORE — 8 SEPT.

Le préavis de 30 jours est aligné sur nos autres contrats européens. Nous pouvons revenir à 60 jours si le Client accepte la reconduction par périodes de 24 mois.

SCÉNARIO DE FIN DE CONTRAT	PRÉAVIS APPLICABLE	DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Non-renouvellement à l'échéance	30 jours selon la v7	§3.2 ci-dessus
Résiliation pour convenance	Fournisseur seul, 90 jours	§12.3, page 8
Résiliation pour manquement	Mise en demeure de 30 jours	§12.6, page 8
Réversibilité	6 mois, prolongeables de 3 mois	§13, page 9

§4

Redevances et facturation

Les redevances sont dues à compter de la Date d'effet, indépendamment du rythme de migration des magasins. Elles sont facturées mensuellement à terme échu et payables à trente (30) jours date de facture, par virement sur le compte désigné au bon de commande.

POSTE	BASE	MONTANT HT
Redevance de service, 420 magasins	Mensuelle	90 000 €
Engagement ferme sur la durée initiale	36 mois	3 240 000 €
Frais de déploiement	Forfait unique	Voir bon de commande, page 1
Sessions de formation supplémentaires	À la session	1 800 €
Environnement hors production additionnel	Mensuelle	4 500 €

4.6 Révision annuelle

Au premier anniversaire de la Date d'effet, puis annuellement, le Fournisseur peut réviser les redevances dans la limite de la variation de l'indice Syntec, sans que la hausse puisse excéder 3 % par période de douze mois. Toute révision est notifiée au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant sa date d'application.

4.9 Retard de paiement

Toute somme non réglée à l'échéance porte intérêt au taux légal majoré, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par la réglementation applicable. Le Fournisseur ne peut suspendre les Services pour défaut de paiement d'une somme contestée de bonne foi et notifiée comme telle.

Le montant total de 3 240 000 € HT sert de base au calcul du plafond de responsabilité discuté au §18.1, page 11.

§5

Obligations du Client

- 1. Désigner un responsable de projet unique et un suppléant, joignables pendant les heures ouvrées françaises, et notifier tout changement dans les cinq jours ouvrés.
- 2. Mettre à disposition les extractions quotidiennes de ventes avant 4 h 00 CET, dans le format décrit à l'annexe technique. Un retard d'alimentation suspend les engagements de fraîcheur des prévisions pour la journée concernée.
- 3. Maintenir les référentiels articles et magasins à jour, et signaler toute restructuration du parc au moins trente jours avant sa prise d'effet.
- 4. Assurer la formation initiale de ses utilisateurs et la gestion de leurs habilitations dans l'outil de gestion des accès fourni.
- 5. Ne pas utiliser la plateforme pour traiter des données de santé, des données bancaires ou des données relatives à des personnes mineures.

5.8 Conséquence d'un manquement du Client

Le Fournisseur informe le Client de tout manquement de nature à affecter la qualité des Services et lui laisse un délai raisonnable pour y remédier. Les manquements notifiés sont consignés au procès-verbal du comité opérationnel et peuvent justifier l'exclusion d'une période de mesure, sous réserve des dispositions de l'annexe SLA.

OBLIGATION DU CLIENT	ÉCHÉANCE	CONSÉQUENCE DOCUMENTÉE
Fourniture des extractions de vente	Quotidienne, avant 04 h 00	Suspension de l'engagement de fraîcheur
Mise à jour des référentiels	À chaque modification	Qualité de prévision non garantie
Gestion des habilitations	Permanente	Responsabilité du Client sur les accès
Signalement d'un changement de parc	30 jours avant	Report du jalon concerné

§6 ET §7

Gouvernance et gestion du changement

INSTANCE	FRÉQUENCE	PARTICIPANTS	DÉCISIONS
Comité opérationnel	Mensuelle	Chefs de projet des deux parties	Incidents, recette, indicateurs de service
Comité de pilotage	Trimestrielle	Directions métier et service delivery	Feuille de route, périmètre, plans de remédiation
Comité contractuel	Semestrielle	Juridique et achats	Avenants, dérogations, litiges
Revue de sécurité	Annuelle	RSSI des deux parties	Audits, incidents, plan de conformité

7.3 Procédure de change control

Toute modification du périmètre, des niveaux de service ou du calendrier suit la procédure de gestion du changement : demande écrite, évaluation d'impact sous dix jours ouvrés, chiffrage, puis acceptation par les signataires habilités des deux parties. Une modification acceptée en comité opérationnel sans avenant écrit ne modifie ni le prix, ni les engagements de niveau de service, ni les clauses du Contrat.

POINT D'ATTENTION

Plusieurs échanges de la phase de négociation ont été menés par courriel. Aucun courriel ne vaut avenant au sens du §7.3.

6.8 Documentation des décisions

Les comptes rendus des instances sont rédigés par le Fournisseur et transmis dans les cinq jours ouvrés. À défaut d'observation du Client dans les dix jours ouvrés suivant la transmission, ils sont réputés approuvés pour ce qui concerne le constat des faits, sans que cette approbation ne vaille acceptation d'une modification contractuelle.

Cette présomption d'approbation porte sur le constat, non sur les engagements : elle ne peut donc pas servir de fondement à une modification de prix ou de périmètre.

§12.3

Résiliation pour convenance

§12.3 — Résiliation sans motif

Le Fournisseur peut résilier le Contrat pour convenance à l'issue du douzième mois suivant la Date d'effet, moyennant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours.

~~Chacune des parties peut résilier le Contrat pour convenance moyennant un préavis écrit de cent quatre-vingts (180) jours.~~

La résiliation pour convenance ne donne lieu à aucune indemnité, sous réserve du règlement des prestations exécutées et de l'assistance à la réversibilité prévue au §13.

12.6 Autres cas de résiliation

Le Contrat peut par ailleurs être résilié par l'une ou l'autre partie en cas de manquement grave non réparé dans les trente jours d'une mise en demeure, ou en cas de procédure collective ouverte à l'encontre de l'autre partie, dans les limites permises par le droit applicable.

ÉCART PRIORITAIRE

La faculté de résiliation pour convenance n'est ouverte qu'au Fournisseur. La politique contractuelle Asteria (v5.2, page 4) impose une faculté réciproque. En l'état, le Client est engagé 36 mois tandis que le Fournisseur peut sortir après 12 mois.

COMMENTAIRE ASTERIA — 9 SEPT.

Position inacceptable en l'état. Proposer la réciprocité avec un préavis de 180 jours de part et d'autre, ou à défaut une indemnité de sortie couvrant les coûts de remigration.

PARTIE	PEUT RÉSILIER SANS MOTIF ?	À PARTIR DE QUAND	PRÉAVIS
Client	Non dans la version v7	Sans objet	Sans objet
Fournisseur	Oui	Mois 13	90 jours

§13

Réversibilité et assistance à la sortie

À compter de la notification de fin de contrat, quelle qu'en soit la cause, le Fournisseur prête son concours au Client ou au prestataire qu'il désigne, pendant une période de réversibilité de six mois, prolongeable une fois de trois mois à la demande du Client.

LIVRABLE DE RÉVERSIBILITÉ	DÉLAI		FORMAT
Export des données de vente et référentiels	15 jours	CSV et Parquet documentés	
Export des prévisions historiques sur 24 mois	30 jours	CSV	
Documentation de paramétrage et règles métier	30 jours	PDF et fichiers de règles	
Transfert de connaissance vers le repreneur	3 sessions	Ateliers à distance	
Attestation de suppression des données	30 jours après la fin	Courrier signé	

13.5 Tarification de la réversibilité

Les livrables listés ci-dessus sont fournis sans frais supplémentaires. Les demandes excédant ce périmètre sont facturées au tarif journalier en vigueur, sur devis accepté. Le Fournisseur ne peut subordonner la réversibilité au règlement de sommes contestées de bonne foi.

13.8 Continuité pendant la réversibilité

Pendant la période de réversibilité, les Services restent fournis aux conditions financières en vigueur et les engagements de niveau de service demeurent applicables. Le Fournisseur ne peut réduire les ressources affectées au Client au motif que le contrat approche de son terme.

PHASE DE SORTIE	DURÉE	RESPONSABLE
Notification de fin de contrat	Jour 0	Partie notifiante
Plan de réversibilité conjoint	15 jours	Comité opérationnel
Exécution des livrables	6 mois	Fournisseur
Bascule vers le repreneur	Dernier mois	Client
Suppression des données	30 jours après la bascule	Fournisseur

Le calendrier de réversibilité doit être lu avec le §12.3 : un préavis de 90 jours du Fournisseur laisse une fenêtre courte pour engager la remigration de 420 magasins.

§15

Confidentialité

Chaque partie s'engage à ne pas divulguer les informations confidentielles de l'autre partie et à ne les utiliser que pour l'exécution du Contrat. L'obligation s'applique aux salariés, sous-traitants et conseils, qui doivent être soumis à des engagements équivalents.

L'obligation subsiste pendant cinq ans après la fin du Contrat. Elle ne s'applique pas aux informations tombées dans le domaine public sans faute, déjà connues de la partie réceptrice, ou dont la divulgation est requise par une autorité compétente.

15.4 Divulgence imposée par une autorité

La partie tenue de divulguer en informe l'autre partie sans délai, sauf interdiction légale, limite la divulgation au strict nécessaire et met en œuvre les moyens raisonnables pour obtenir un traitement confidentiel de l'information transmise.

15.7 Articulation avec la protection des données

Les données à caractère personnel ne relèvent pas du seul régime de confidentialité : elles sont régies par l'addendum de traitement des données v2, notamment pour la notification des incidents et la durée de conservation après la fin du Contrat.

15.9 Restitution et destruction

À la fin du Contrat, chaque partie restitue ou détruit, au choix de la partie émettrice, les informations confidentielles en sa possession, à l'exception des copies conservées en application d'une obligation légale ou dans les sauvegardes techniques, qui demeurent soumises à l'obligation de confidentialité jusqu'à leur effacement.

SUPPORT	TRAITEMENT EN FIN DE CONTRAT	DÉLAI
Documents de travail	Destruction certifiée	30 jours
Copies de sauvegarde	Effacement au cycle technique suivant	30 jours
Archives légales	Conservation restreinte	Durée légale applicable

§18

Responsabilité et plafonds

§18.1 — Plafond général

La responsabilité globale de chaque partie au titre du Contrat est limitée, par période de douze mois glissants, à un montant égal :

~~au montant des Fees dus sur vingt-quatre (24) mois, soit 2 160 000 €.~~

au montant des Fees dus sur douze (12) mois, soit 1 080 000 €.

SUJET	POSITION CONTRACTUELLE V7	STANDARD INTERNE ASTERIA
Plafond général	12 mois de fees = 1,08 M€	24 mois de fees = 2,16 M€
§18.3 — Exclusions au profit du Fournisseur	Illimité : atteinte à la propriété intellectuelle, manquement du Client à ses obligations de paiement	Symétrie exigée
§18.4 — Exclusions au profit du Client	Plafonnées au même montant que le plafond général, y compris pour les violations de données	Carve-outs réciproques

ÉCART PRIORITAIRE

Le plafond est divisé par deux par rapport au standard interne et les exclusions ne sont pas réciproques : le Fournisseur bénéficie d'exclusions illimitées quand celles du Client restent plafonnées.

COMMENTAIRE ASTERIA — 9 SEPT.

Le cap à 1,08 M€ est inférieur au minimum policy. Deux options : revenir à 24 mois de fees, ou obtenir des carve-outs réciproques sur les données personnelles et la confidentialité.

18.7 Exclusion des dommages indirects

Aucune des parties ne répond des dommages indirects, en ce compris la perte de chiffre d'affaires, la perte de clientèle et l'atteinte à l'image. Cette exclusion est rédigée de manière symétrique et n'appelle pas d'observation au regard du référentiel interne.

§19

Assurances

Le Fournisseur déclare avoir souscrit auprès d'un assureur notoirement solvable les polices couvrant les risques liés à l'exécution du Contrat, et s'engage à les maintenir pendant toute la durée de celui-ci ainsi que pendant la période de réversibilité.

POLICE	MONTANT DE GARANTIE (FICTIF)	JUSTIFICATIF
Responsabilité civile professionnelle	5 000 000 € par sinistre	Attestation annuelle
Responsabilité civile exploitation	3 000 000 € par sinistre	Attestation annuelle
Cyber-risques et frais de notification	2 000 000 € par période	Attestation annuelle
Perte d'exploitation du Client	Non couverte	Sans objet

La garantie cyber affichée reste inférieure au plafond de responsabilité réclamé par la politique interne. Ce point n'a pas été soulevé pendant la négociation et n'est pas repris dans la note de négociation du 10 septembre.

19.4 Preuve de couverture

Les attestations sont transmises dans les trente jours de la Date d'effet, puis à chaque renouvellement de police. Le défaut de production après relance écrite constitue un manquement au sens du §12.6.

19.6 Franchises et défaut de garantie

Les franchises applicables restent à la charge exclusive du Fournisseur. La suspension ou la résiliation d'une police doit être notifiée au Client dans les cinq jours ouvrés, avec indication de la solution de remplacement retenue.

À DOCUMENTER AU DOSSIER DE SIGNATURE

Les attestations d'assurance ne figurent pas dans le paquet contractuel reçu le 5 septembre 2026.

§20 ET §21

Sécurité et droits d'audit

- Le Fournisseur maintient un système de management de la sécurité couvrant l'hébergement, le développement et le support de la plateforme.
- Les tests d'intrusion sont réalisés annuellement par un tiers indépendant, la synthèse étant communiquée au Client sur demande.
- Le Client peut mandater un audit sur site une fois par an, avec un préavis de trente jours, à ses frais, hors période de gel de fin d'année.
- Les mesures techniques détaillées figurent à l'annexe sécurité du DPA v2 et prévalent sur toute description commerciale.

21.5 Limites opposées par le Fournisseur

Le Fournisseur peut refuser l'accès aux environnements mutualisés hébergeant les données d'autres clients et proposer, à la place, la communication de rapports d'audit tiers. Ce droit de substitution est rédigé sans condition de portée : en pratique, il permet de répondre à une demande d'audit par la seule remise d'un rapport existant.

À VÉRIFIER AVANT SIGNATURE

Le droit d'audit du Client est effectif seulement si le rapport tiers couvre le périmètre concerné. Aucune exigence de portée minimale n'est écrite dans cette version.

DROIT DU CLIENT	RÉDACTION V7	EFFET PRATIQUE
Audit sur site	Une fois par an, préavis de 30 jours	Peut être remplacé par un rapport
Accès aux environnements mutualisés	Refus possible	Audit limité au périmètre dédié
Communication des rapports tiers	Sur demande	Aucune exigence de portée minimale
Tests d'intrusion du Client	Non prévu	À négocier si nécessaire

§22.4

Propriété intellectuelle et Derived Materials

Le Client conserve la propriété de ses données ainsi que de tout élément qu'il fournit. Le Fournisseur conserve la propriété de la plateforme, de ses composants et de ses développements génériques.

§22.4 — Derived Materials

Le Fournisseur peut créer des Derived Materials à partir des données du Client et les utiliser :

pour tout usage, y compris l'amélioration de son offre commerciale et la fourniture de services à des tiers, sous réserve d'une anonymisation raisonnable.

~~aux seules fins de l'exécution du Contrat et de l'amélioration des Services fournis au Client.~~

22.6 Garantie d'éviction

Le Fournisseur garantit le Client contre toute action d'un tiers fondée sur la propriété intellectuelle et relative à la plateforme. Cette garantie ne couvre pas les usages non conformes à la documentation, ni les éléments fournis par le Client.

22.8 Retour des éléments du Client

Les données du Client, ses référentiels et ses paramétrages métier lui sont restitués dans le cadre de la réversibilité. Les Derived Materials ne sont pas restitués et demeurent la propriété du Fournisseur, y compris lorsqu'ils ont été produits à partir des données du Client.

CONSÉQUENCE À MESURER

Combinée à l'usage élargi du §22.4, cette rédaction permet au Fournisseur de conserver et d'exploiter des modèles construits sur l'historique commercial du Client après la fin du Contrat.

La notion d'« anonymisation raisonnable » n'est pas définie au §1 et ne renvoie à aucun standard. Point à rapprocher du DPA v2 avant signature.

§24

Conformité, éthique et sous-traitance

Chaque partie déclare se conformer aux dispositions applicables en matière de lutte contre la corruption, de sanctions internationales et de droit du travail. Le Fournisseur confirme l'absence de condamnation définitive susceptible d'affecter l'exécution du Contrat.

Le Fournisseur peut recourir à des sous-traitants pour l'exécution des Services, sous sa responsabilité pleine et entière. La liste des sous-traitants traitant des données personnelles figure au DPA v2, page 8.

24.7 Notification des changements de sous-traitants

Le Fournisseur informe le Client de tout nouveau sous-traitant intervenant sur les Services, par courrier électronique adressé au responsable de projet, au moins quinze jours avant le début de l'intervention. Le Contrat ne prévoit pas de droit d'opposition du Client dans cette version.

COMMENTAIRE ASTERIA — 9 SEPT.

La faculté d'opposition motivée est standard chez Asteria. À réintroduire au §24.7, en cohérence avec le DPA. Reste ouvert à la date de la note de négociation.

ENGAGEMENT DE CONFORMITÉ	PORTÉE	PREUVE PRÉVUE
Lutte contre la corruption	Les deux parties	Déclaration contractuelle
Sanctions internationales	Les deux parties	Déclaration contractuelle
Droit du travail et sous-traitance	Fournisseur	Attestation annuelle
Politique fournisseurs du Client	Fournisseur	Non visée dans la version v7

Le délai de quinze jours ne coïncide pas avec le délai de trente jours retenu à l'annexe sous-traitants du DPA v2.

§26

Notifications, cession et divers

NOTIFICATIONS AU CLIENT

Asteria Retail SAS, Direction juridique, 18 quai des Docks, Lyon — copie électronique au responsable de projet

NOTIFICATIONS AU FOURNISSEUR

NimbusCore Ltd, Legal Department, 4 Harbour Court, Dublin 2 — copie à l'account manager

FORME

Lettre recommandée ou courrier électronique avec accusé de réception exprès. Le courriel simple ne vaut pas notification.

CESSION

Interdite sans accord écrit préalable, sauf cession intragroupe notifiée dans les trente jours.

26.9 Intégralité de l'accord

Le Contrat et ses annexes constituent l'intégralité de l'accord des parties sur son objet et remplacent tout échange antérieur, y compris les présentations commerciales, les réponses à appel d'offres et les courriels de négociation.

CONSÉQUENCE PRATIQUE

Les assurances données par courriel pendant la négociation, notamment sur le niveau de disponibilité, ne produisent aucun effet si elles ne sont pas reprises dans un document contractuel signé.

26.11 Divisibilité et renonciation

Si une stipulation du Contrat est jugée nulle ou inapplicable, elle est réputée non écrite et les autres stipulations conservent leur plein effet. Le fait pour une partie de ne pas se prévaloir d'un manquement ne vaut pas renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

§27.1

Droit applicable et juridiction

Le Contrat est régi par le droit irlandais, à l'exclusion de ses règles de conflit de lois. Les parties attribuent compétence exclusive aux tribunaux de Dublin pour connaître de tout différend né du Contrat ou en relation avec celui-ci.

Avant toute action contentieuse, les parties s'engagent à soumettre le différend à leurs directions respectives, qui disposent de trente jours pour rechercher une solution amiable. Cette tentative préalable ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires urgentes.

ÉLÉMENT	VERSION V7	POLITIQUE INTERNE V5.2
Droit applicable	Droit irlandais	Acceptable sous approbation du juridique
Juridiction	Tribunaux de Dublin	Acceptable sous approbation du juridique
Étape amiable préalable	30 jours	Recommandée
Langue de la procédure	Anglais	Non prescrite

STATUT

Ce point n'est pas un écart bloquant : la politique admet le droit irlandais dès lors que le juridique donne son approbation. L'approbation doit être versée au dossier de signature.

27.5 Langue du Contrat

Le Contrat est rédigé en anglais. Une traduction française est communiquée à titre documentaire ; en cas de divergence, la version anglaise prévaut. Les notifications peuvent être adressées en français ou en anglais.

La primauté de la version anglaise combinée à la compétence des tribunaux de Dublin implique de faire relire la version anglaise par le conseil irlandais avant signature.

§29.2

Ordre de préséance et signatures

En cas de contradiction entre les documents contractuels, l'ordre de préséance suivant s'applique :

1. Le bon de commande, pour les éléments commerciaux : périmètre, prix, durée et dates de mise en service.
2. Le présent contrat-cadre, pour les stipulations juridiques.
3. L'addendum de traitement des données, pour les traitements de données personnelles.
4. L'accord de niveau de service, pour la description et la mesure des engagements de service.
5. Toute annexe technique, pour les modalités d'exécution.

AMBIGUÏTÉ RELEVÉE

Le niveau de disponibilité est à la fois une mention commerciale du bon de commande (99,9 % « cible ») et une mesure définie au SLA (99,5 %). L'ordre de préséance donne la priorité au bon de commande pour les éléments commerciaux, sans trancher lequel des deux chiffres est l'engagement mesurable.

DOCUMENT	VERSION AU DOSSIER	STATUT DE SIGNATURE
Master Services Agreement	v7 du 8 septembre 2026	Projet
Order Form AST-NIM-004	v4 du 5 septembre 2026	Non signé
Service Level Agreement	v3	Annexe non amendée
Data Processing Addendum	v2	Points ouverts

POUR ASTERIA RETAIL SAS

Nom, qualité, date — zone non renseignée

POUR NIMBUSCORE LTD

Nom, qualité, date — zone non renseignée

Aucune signature n'est apposée sur cette version. Le document reste un projet soumis au comité de signature.